

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 589/2530
อัยการ จันทบุรี
นาง อิม แก้ว ขาว

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 32, มาตรา 33

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 225

ของกลางเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิดการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้รับของกลางตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 จึงไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาแก้ไขให้ถูกต้องโดยปรับบทรับตามมาตรา 33. (ที่มา-เนติ)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 288, 32 และขอให้รับของกลาง ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 288, 32 จำคุกตลอดชีวิตและรับของกลางจำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า 'ที่ศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้นพิพากษาว่าพยานหลักฐานโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องนั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้นแต่เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีประกอบกับได้ความว่าขณะเกิดเหตุจำเลยมีอายุเกินกว่าสิบเจ็ดปีแต่ไม่เกียติสิบปีก็เห็นควรลดมาตราส่วนโทษให้

อนึ่งที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้รับของกลางตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 ตามฟ้องโจทก์นั้นยังไม่ถูกต้องเพราะของกลาง
เป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิดจึงต้องปรับบทรับตามมาตรา 33
สมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่าลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยหนึ่งในสามตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 76 ประกอบด้วยมาตรา 53 คงลงโทษจำคุก 33ปี 4 เดือน รับ
ของกลางตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33 นอกจากนี้ที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์'.

(คำนิ่ง อุไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>